رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٤٠٩٨ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٧٦٠ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٣/١٠/١٤٤٤هـ

المَوْضُوعَاتُ

عقد - عارية - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - انتفاء العوض عن العارية - العادة محكمة - تعريف عقد العارية - مجاوزة مدة العارية - عقد إجارة - تعريف عقد الإجارة - مستحقات العقد - أجرة المثل - الاستئناس برأي الخبير - سلطة المحكمة في تكييف العلاقة العقدية.

مطالبة المدعية (جهة إدارية) إلزام المدعى عليها بدفع أجرة المثل عن فترة استغلال الأرض التابعة لها - الثابت صدور الموافقة بالسماح للمدعى عليها في استغلال أرض المدعية لمدة معينة، ثم قيام المدعى عليها باستغلال الأرض لمدة تجاوزت مدة السماح - تكييف العلاقة بين المدعية والمدعى عليها خلال مدة السماح بأنها عقد عارية؛ ومن ثم لا تستحق المدعية في مقابلها أجرة المثل؛ لانتفاء العوض عن العارية - عدم قبول احتجاج المدعية بأن الجهة الإدارية لا تبذل أملاكها إلا بعوض؛ كون النظام حدد للمدعية كيفية الاستفادة من العقارات البلدية إلا أنها تجاوزت ذلك بالسماح للمدعى عليها في استغلال الأرض، وهذا يعد تقصيراً منها لا تؤخذ به المدعى عليها - تكييف العلاقة بين المدعية والمدعى عليها بعد مدة السماح بأنها عقد إجارة؛ ومن ثم تستحق المدعية في مقابلها أجرة المثل وفق تقدير الخبير - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المستحقة للمدعية.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الرسول ﷺ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه".
- القاعدة الفقهية: (الأصل براءة الذمة).
- القاعدة الفقهية: (لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان).
- القاعدة الفقهية: (الأمور بمقاصدها).
- القاعدة الفقهية: (العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني).
- القاعدة الفقهية: (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه).
- القاعدة الأصولية: (لا اجتهاد مع النص).
- المادة (٧) من لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم (٣/ب/٣٨٣١٣) وتاريخ ١٤٢٣/٩/٢٤هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخَّص وقائع هذه الدعوى في أن ممثل المدعية تقدَّم بصحيفة دعوى عنها إلى هذه المحكمة في ١٤٤٣/٩/١٧هـ أفاد فيها بقيام المدعى عليها باستغلال الأرض الواقعة بجوار مول (...) ببريدة على طريق أبو بكر الصديق رضي الله عنه لمدة من تاريخ ١٤٣٧/٧/٢٢هـ حتى تاريخه، وحيث تمت مخاطبتها عن طريق الإشعارات والإنذارات

المرفقة بضرورة مراجعة إدارة الاستثمارات بالأمانة لسداد القيمة الإيجارية عن المدة التي تم فيها استغلال الأرض وفقاً للتقييم المرفق والذي تم عن طريق لجنة مشكلة لتقدير القيمة الإيجارية للأرض المستغلة والتي حددت سعر المتر المربع منها بمبلغ (٢٥) خمسة وعشرين ريالاً عن مساحتها الإجمالية البالغة (٨,٢٠٠ م٢) ثمانية آلاف ومئتي متر مربع، وبإجمالي إيجار سنوي قدره (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة آلاف ريال ابتداءً من تاريخ استلامها للموقع بتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٢هـ -بموجب الخطاب المرفق- حتى تاريخه، علماً بأن المدعى عليها باستغلالها للأرض محل الدعوى تكون مخالفة للمادة (٧٤) من النظام الأساسي للحكم ونصها: "لا يجوز بيع أموال الدولة، أو إيجارها، أو التصرف بها، إلا بموجب النظام" وحيث إن النظام حدد في مثل هذا الاستغلال بأن يتم وفق لائحة التصرف بالعقارات البلدية؛ ما تكون معه المدعى عليها مخالفة للمادة (٧) والمادة (١٤) منها، وختم ممثل المدعية صحيفة الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع أجرة المثل عن استغلالها لتلك الأرض التابعة للمدعية عن الفترة من ١٤٣٧/٧/٢٢هـ إلى ١٤٤٣/٦/٦هـ -تاريخ مخاطبة المدعى عليها بطلب تسليم الأرض للمدعية-، وبقيدها قضية إدارية، وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على ما هو مدونٌ في صحيفة الدعوى، ومحاضر ضبط الجلسات، وفيها أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة رد تلخصت في الدفع بعدم الاختصاص الولائي والنوعي لمحاكم ديوان المظالم بنظر الدعوى للمادة (١٣) من نظام ديوان المظالم والتي حصرت اختصاصات المحاكم الإدارية في دعاوى محددة

ولا يجوز التوسع أو القياس فيها إلا بما يرد بلائحة التصرفات في العقارات البلدية من نص خاص بذلك، والمادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية وهو ما لم يوجد في هذه الدعوى؛ وبالتالي تعد الدعوى متعلقة بالانتفاع بعقار وهي من زمرة الدعاوى العامة التي تقع في اختصاص القضاء العام وليس القضاء الإداري، ولا ينال مما تقدم ما قررته الفقرة (د) من المادة (١٣) من نظام الديوان لأنها خاصة بالدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها وذلك لانعدام أساسها القانوني في هذه الدعوى لعدم وجود العقد الإداري وهو الرابطة العقدية مع جهة الإدارة. وفي الموضوع بأن السند القانوني والموضوعي للمطالبة منعدم للأمور التالية: أ-عدم توجه إرادة الطرفين لعلاقة إيجارية أو انتفاع بمقابل؛ بحسب صحيح الأوراق المرفقة بمذكرة رده، والتي تبين أنه بتاريخ ١٤٣٧/٧/١١هـ خاطبت موكلته المدعية بخطاب موضوعه (طلب استخدام حديقة عامة بصفة مؤقتة)، ونص الشاهد منه "إشارة للموضوع أعلاه نود أن نعبر عن شكرنا وتقديرنا لدعمكم لمشروعنا (...) المنوي إقامته على أرضنا الواقعة بمدينة بريدة حي الصفراء... وحيث توجد أرض حديقة عامة بجوار موقع المشروع ولنا رغبة باستخدامها مؤقتاً خلال فترة إقامة تنفيذ المشروع كمكاتب لإدارة المشروع للمالك والمقاول والاستشاري، آملين دعمكم والتوجيه لمن يلزم للسماح لنا باستخدامها ومنحنا رخصة تسوير عليها، متعهدين بإعادة الوضع كما كان"، والذي شرح عليه خطياً أمين منطقة القصيم بتاريخ ١٤٣٧/٧/١٧هـ بالتوجيه التالي: "سعادة رئيس بلدية الصفراء/ لا مانع على أن يحد بمدة زمنية

واضحة وأن يعاد الوضع إلى أصله ودون إضرار بالأرض"، وتنفيذاً للتوجيه صدر عن رئيس بلدية الصفراء الفرعية خطابه المرفق والموجه لموكلته والمنصوص فيه على الإفادة بأنه: "لا مانع من استغلال الأرض المذكورة ولمدة (٣٠) ثلاثين شهراً من تاريخه قابلة للتغيير إن استدعت الحاجة إلى ذلك من قبل الأمانة على أن لا تقام مبان ثابتة ولا مخالفة وأن لا تطالب الأمانة بأي تعويضات وأن لا يتم تغير بطبيعة الأرض"، والذي يرى بشأنه أن عبارة (قابلة للتغيير) منه تعني قابليتها للتمديد دون مطالبة البلدية أو الأمانة لأي مقابل نظير الاستخدام، ومن ذلك كله يتضح مدى توجه إرادة الطرفين إلى الاستخدام دون مقابل وكان ذلك متوافقاً وصحيح النظام؛ حيث قررت المادة (١) من نظام التصرف في العقارات البلدية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٣٩٢/١١/١٥هـ: "بأن الأموال العامة التابعة للبلديات غير قابلة للتصرف ولكن يجوز في حدود ما تقره الأنظمة واللوائح الترخيص بالانتفاع بها دون مقابل أو بمقابل رسم بصورة لا تتعارض مع الأغراض المخصصة لأجلها"، وجاءت المادة (٢) منها بأنه: "يجوز في حدود هذا النظام ولوائحه التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها الترخيص بالانتفاع بها دون مقابل"، وذلك ما تم فعلاً بين الطرفين وعليه لا يوجد سند نظامي يبرر الخروج أو الانحراف عنه، مما يكون معه الاتفاق بينهما موافقاً للمادة (٧٤) من النظام الأساسي للحكم من أنه: "لا يجوز التصرف في الأموال العامة إلا بموجب النظام"، وأما الاستناد على المادتين (٧، ١٤) من لائحة التصرف في العقارات البلدية فلم يوضح ممثل المدعية أي لائحة يقصد،

لائحة التصرف في العقارات البلدية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٣/ب/٣٨٣١٣) وتاريخ ١٤٢٣/٩/٢٤هـ وهي اللائحة التي تم الاتفاق بالانتفاع دون مقابل أثناء سريانها والتي ألغيت باللائحة الجديدة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٩هـ، وفي جميع الأحوال فالمادة السابعة من اللائحة القديمة تناولت تأجير العقارات البلدية عن طريق المزايدة العامة، وفي الحديثة تناولت استثمار هذه العقارات عن طريق المنافسة العامة، والمادة (١٤) الملغاة تناولت المزايدة العامة وفي الحديثة تناولت المنافسة العامة، وإذ لا توجد أي علاقة إيجارية بناءً على المزايدة العامة أو المنافسة العامة فذلك يكون تأكيداً على أنه لم تتجه إرادة الطرفين للإيجار بمقابل ما يكون معه سند الدعوى هو ذاته بينة على عدم صحتها وتأكيد صحة ونظامية موقف موكلته، وختم وكيل المدعى عليها جوابه بطلب الحكم بعدم الاختصاص الولائي والنوعي لمحاكم ديوان المظالم بنظر الدعوى، وفي الموضوع برفض الدعوى، اطلع عليها ممثل المدعية ثم أرفق مذكرة جوابية ومستندات تلخصت في أنه: رداً على ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن الانتفاع بالأرض جاء وفقاً للائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة عام ١٣٩٢هـ وما أشار إليه من أن وقت استغلال الأرض كان أثناء سريان لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة عام ١٤٢٣هـ والتي جاء في المادة السابعة منها والتي تناولت تأجير العقارات البلدية عن طريق مزايدة عامة وفي نفس اللائحة الصادرة عام ١٤٢٣هـ وهي المعمول بها وقت الانتفاع، ورد فيها بالمادة (٣٣) أن هذه اللائحة تلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام وبذلك

يثبت عدم صحة الاستناد على اللائحة الصادرة عام ١٣٩٢هـ، وكذلك تثبت انتفاع المدعى عليها من الأرض (الأجرة مقابل المنفعة) وحق الأمانة بمطالبتها بأجرة المثل، وجواباً على ما ذكر وكيل المدعى عليها من أنه وفقاً للمخاطبات بين موكلته وبلدية الصفراء والتي لم يرد فيها مقابل مالي للانتفاع من الأرض وأنه لم تتجه رغبة الطرفين لما يتوافق معه إحداث الأثر المالي فهذا سبب تقدمنا بطلب أجرة المثل؛ لأنه لو وجد اتفاق بين الأطراف وفقاً للنظام المعمول به وقت الانتفاع لكان حسب ما ورد في لائحة التصرف بالعقارات البلدية والمادة السابعة منها وهو عن طريق مزايدة عامة وبذلك يكون توجه الأمانة لدوائر التنفيذ وليس طلباً لأجرة المثل. وكذلك فإنه وفق النظام الأساسي للحكم والمادة (٥٤) منه والتي نصها: "لا يجوز بيع أموال الدولة، أو إيجارها، أو التصرف بها، إلا بموجب النظام" وهذا يثبت أن لا أحد كائناً من كان يحق له أن يتصرف بأملاك الدولة سواءً بالإيجار أو الانتفاع أو البيع، وختم جوابه بالتأكيد على طلب المدعية في الدعوى، اطلع عليها وكيل المدعى عليها ثم أرفق مذكرة جوابية تمسك فيها بما قدمه سابقاً، وأضاف أن استناد ممثل المدعية على المادة (٧) من لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة عام ١٤٢٣هـ في غير محله، حيث إن هذه المادة تتعلق بتحديد الآلية التي يتم بموجبها تأجير العقارات في حين أن العلاقة بين طرفي هذه الدعوى نشأت بموجب خطاب رسمي من المدعية بالموافقة لموكلته باستغلال الأرض دون أن يتضمن ما يشير إلى ترتيب علاقة إيجارية بينهما، ولو كان الأمر كذلك لطرحت الأرض للمزايدة العامة كما هو صريح المادة،

اطلع عليها ممثل المدعية ثم أرفق مذكرة رد تمسك فيها بالطلب الوارد في الدعوى، وما قدمه فيها، اطلع عليها وكيل المدعى عليها فسألته الدائرة هل تم تمديد فترة السماح باستغلال المساحة من الأرض محل النزاع؟ فأجاب في مذكرة بأن: فترة السماح ممتدة ضمنياً وفقاً لما جاء في خطاب عدم الممانعة الصادر من المدعية بتاريخ ١٤٣٧/٧/٢١هـ حيث نص فيه صراحة على قابليتها للتغيير، والمقصود هنا التمديد، لأن: (العبرة بالمقاصد والمعاني وليس الألفاظ والمباني)، وهو ما كان من تمديد المدة تلقائياً باستغلال المساحة من الأرض محل النزاع إلى حين طلب الإزالة بتاريخ ١٤٤٣/٦/٦هـ فسكوت المدعية عن المطالبة بالإزالة لما بعد فترة المدة المذكورة موافقة منها على الاستمرار باستغلال هذه المساحة، والقاعدة الشرعية تنص على أنه: (لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان) فسكوت المدعية عن المطالبة بالإزالة في حكم النطق، وذلك في موضع تمس الحاجة إليه، وأرفق خطاب موكلته الموجه إلى المدعية والمتضمن الإفادة بإخلائها الأرض العائدة لها بتاريخ ١٤٤٤/٨/٢١هـ وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الاستلام. اطلع عليها ممثل المدعية فأرفق مذكرة رد تلخص الجديد منها في أن استغلال الأرض من قبل المدعى عليها لا يستند للوائح والتنظيمات المعمول بها في مثل هذه الحالة وبذلك فإن للجهة الحق في المطالبة عن المدة كاملة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد حاول وكيل المدعى عليها إيهام الدائرة بأن التمديد داخل في نص (من تاريخه قابلة للتغير) والمقصود هنا بأن التغيير قد يطرأ على مدة (٣٠) شهراً نفسها وأن النص في

الخطاب يفيد القصد من الخطاب نفسه ولا يحق له تفسيره حسب أهواء شخصية أو مصالح ذاتية وهذا لا يلغي مطالبة الجهة عن كامل المدة لكون الاستغلال للأرض، والذي تم وأقر به، والخطاب الذي يستند عليه وكيل المدعى عليها لا يتوافق مع التعليمات والتنظيمات المعمول بها في حينه حتى قبل استغلال المدعى عليها للأرض الحكومية محل النزاع، ثم إنه لم يقدم ما يفيد التمديد حسب طلب الدائرة، اطلع عليها وكيل المدعى عليها، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعية تقديم ثلاث تقييمات عقارية لأجرة المثل الإيجارية عن فترة المطالبة والمتمثلة في المدة من ١٤٣٧/٧/٢٢هـ إلى ١٤٤٣/٦/٦هـ من مكاتب تقييم مختلفة على أن تكون معتمدة من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بمزاولة مهنة التقييم العقاري فاستعد بذلك، وفي جلسة تالية أرفق وكيل المدعية التقديرات التالية: التقدير الأول من: مكتب (أ) للتقييم العقاري، المرخص له من قبل الهيئة برقم (...)، وتضمن تقدير مقيم معتمد تابع له للقيمة الإيجارية لكامل مدة المطالبة بمبلغ قدره (٥٤١,٣٠٧) خمسمئة وواحد وأربعون ألفاً وثلاثمئة وسبعة ريالات، وتقدير مقيم آخر للقيمة الإيجارية لكامل مدة المطالبة بمبلغ قدره (٥٧٢,٠٧٧) خمسمئة واثنان وسبعون ألفاً وسبعة وسبعون ريالاً. التقدير الثاني من: مكتب (ب) للتقييم والتثمين العقاري، المرخص له من قبل الهيئة برقم (...)، وقدّر القيمة الإيجارية لكامل مدة المطالبة بمبلغ قدره (٥٣٥,٠٠٠) خمسمئة وخمسة وثلاثون ألف ريال. التقدير الثالث من: مكتب (ج) للتقييم والتثمين العقاري، المرخص له من قبل الهيئة برقم (...)، وقدّر القيمة الإيجارية لكامل مدة

المطالبة بمبلغ قدره (٥٢٩,٥٩٠) خمسمئة وتسعة وعشرون ألفاً وخمسمئة وتسعون ريالاً. اطلع على جميعها وكيل المدعى عليها ثم أرفق مذكرة رد تلخصت في أن تقييمات المقيمين التابعين الواردة بتقدير مكتب (أ) مختلفة مما نتج عنها صورة متضاربة وبالتالي لا يمكن الأخذ بها كمقيم ثالث، كما أن تقارير الخبرة الثلاثة أغفلت مدة الإيقاف الكلي والجزئي المصاحب للوضع الذي كانت عليه المملكة بشكل خاص والعالم بشكل عام جراء جائحة كورونا والآثار المترتبة على ذلك في تقدير القيم الإيجارية، وأن التقارير الصادرة من الخبراء مكتب (ب) ومكتب (ج) قدرت الأجرة السنوية بمبلغ ثابت على جميع السنوات وهذا الأمر لا يمكن الأخذ به نتيجة للمتغيرات في قيمة الأرض وما صاحب تلك الفترة التي كانت فيها جائحة كورونا ومدى تأثيرها، كما أن التقارير حددت فترة الأجرة من ١٤٣٧/٧/٢٢هـ دون مراعاة للخطاب الصادر من المدعى عليها لموكلته باستغلال الأرض محل الدعوى لمدة (٣٠) شهراً تبدأ من ١٤٣٧/٧/٢٢هـ قابلة للتغيير دون تحديد مقابل مالي، والتي يرى أنها ممتدة حتى مخاطبة المدعية لموكلته بطلب الإخلاء بتاريخ ١٤٤٣/٦/٦هـ والقاعدة تنص على أن: (المفرط أولى بالخسارة)، اطلع عليها ممثل المدعية، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت حكمها فيها علناً مستندة فيه على الآتي.

الأسْبَاب

لما كانت المدعية قد أقامت هذه الدعوى تبتغي من ورائها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها أجرة المثل عن استخدامها للأرض العائدة لها في الفترة من ١٤٣٧/٧/٢٢هـ إلى ١٤٤٣/٦/٦هـ؛ فإنها تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية بموجب المادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، ونصها: "الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، باعتبار أنها شاملة لكل عقد تكون جهة الإدارة طرفاً فيه، ولو لم تكن صورته عقداً إدارياً، وسواءً كان عقداً ثابتاً بحكم الشرع أو النظام، كما أنها من اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أنه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية"، لكون موطن المدعى عليها مدينة الرياض. وعن قبول الدعوى، فإنها مقامة من ذي صفة على ذي صفة. ومن الناحية الشكلية، فإن نشوء حق المطالبة فيها يكون اعتباراً من التاريخ الذي ابتدأ به استخدام المدعى عليها للأرض بعد تسلم موقعها، والذي كان بتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٢هـ، وقد تقدم ممثل المدعية إلى هذه المحكمة بالدعوى في ١٤٤٣/٩/١٧هـ؛ وعليه تكون الدعوى مقامة خلال المدة

النظامية لقبولها والمقررة في الفقرة (٦) من المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ونص الشاهد منها: "فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به"، وتعد مقبولة شكلاً. وعن كامل موضوع الدعوى، فإن الأرض العائدة للمدعية تعد من العقارات البلدية والتي صدر في كيفية الاستفادة منها لائحة التصرف بالعقارات البلدية المقرة بالأمر السامي البرقي رقم (٣/ب/٣٨٣١٣) وتاريخ ١٤٢٣/٩/٢٤هـ -المعمول بها وقت نشوء العلاقة العقدية بين المدعية والمدعى عليها والتي جاءت وغيرها من اللوائح إعمالاً لما قرره النظام الأساسي للحكم في شأن أملاك الدولة- وأحد أبوابها (تأجير العقارات البلدية) المادة (٧) ونص الشاهد منها: "يتم تأجير العقارات البلدية عن طريق المزايدة العامة"، وفيها تفصيل واستثناءات، وبما أن المدعية لم تُعمل هذه اللائحة على الأرض العائدة لها فإنه لا يمكن والحال هذه تطبيق أحكامها على هذه الدعوى، وبما أن الأصل في عقود المعاوضات العوض، وفي عقود التبرعات أنه لا عوض، وكان العقد اتفاق الطرفين فإن لم يصدر عنهما بصورته الشرعية أو النظامية ألحقته الدائرة بأقرب صورة شرعية إليه وتولت أمر تكييفه بما لها من سلطة نظامية قررت بالمادة (٦٠) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها: "تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم

في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية"؛ وعليه فإنه في موضوع الفترة من ١٤٣٧/٧/٢٢هـ إلى ١٤٤٠/١/٢٢هـ والبالغة (٣٠) شهراً؛ فالثابت من وقائع الحكم إبداء المدعى عليها الرغبة باستخدام الأرض العائدة للمدعية مؤقتاً وطلبها السماح لها بذلك على أن تعيدها بالوضع الذي كانت عليه، وموافقة أمين منطقة القصيم المتمثلة في شرحه الموجه لرئيس بلدية الصفراء، ونصه: "لا مانع على أن يحد بمدة زمنية واضحة وأن يعاد الوضع إلى أصله ودون إضرار بالأرض"، والذي تبعه خطاب رئيس بلدية الصفراء الفرعية الموجه للمدعى عليها، ونصه: "لا مانع من استغلال الأرض المذكورة ولمدة (٣٠) ثلاثين شهراً من تاريخه..."، وبما أن القاعدة الفقهية الكبرى ناطقة بأن: (الأمور بمقاصدها)، وتفرعت عنها قاعدة: (العبرة بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني)، فإن هذه النصوص التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها صريحة العبارة ويصدق عليها (عقد الإعارة) الموضوع بحكم الشرع، والذي عرفه الفقهاء بأنه: (تمليك منفعة بلا عوض)، وهو معدود من عقود الإحسان والارتفاق، والعوض عنها مطَّرحٌ وغير لازم على المرتفق به، كما أن غرض المدعى عليها الانتفاع بالأرض دون أجرة، وعليه صدر الإذن الصريح من المدعية بذلك، وقد دلت تلك الألفاظ على أنهما لا رغبة لهما في إبرام عقد إيجار بينهما، ولم يتفقا بشأن هذه الفترة على عوض، ويؤيد ذلك العرف والعادة فإنهما يدلان على أنه لا عوض في مثل هذه التصرفات، وإذ تبينت صراحة هذه العبارات في أنها متوجهة على عقد الإعارة، والخطابات الصادرة عن المدعية نص في الإعارة

وعليه فإنه: (لا اجتهاد مع النص)، ولا تغير ذلك مطالبتها بأجرة المثل الإيجارية فيما بعد؛ لأنها تعد رجوعاً عن إذنها بالانتفاع بالأرض دون عوض، ولإضرار ذلك بالمدعى عليها في إلزامها بما لم تلتزم به حقيقةً أو حكماً، والقاعدة الفقهية جاءت بأن: (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)؛ الأمر الذي تكون معه المدعية غير مستحقة لعوض عن هذه الفترة من الدعوى. ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل في جهة الإدارة أنها لا تبذل أملاكها إلا بعوض؛ ذلك أن النظام حدد للمدعية كيفية الاستفادة من العقارات البلدية لديها إلا أنها تجاوزت ذلك، وأذنت للمدعى عليها باستخدام الأرض هذه المدة من الدعوى، وتقصيرها هذا لا يصح أن تؤخذ به المدعى عليها؛ إذ إن الأصل براءة ذمتها، والأمر بالنسبة إليها متوجه على الإذن المجاني باستخدام الأرض ولم تظهر رغبتها باستئجارها أو إبرام عقد نظامي مع المدعية وفقاً للائحة التصرف بالعقارات البلدية، وقد قال النبي ﷺ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". وعن موضوع الفترة من ١٤٤٠/١/٢٢هـ إلى ١٤٤٣/٦/٦هـ والبالغة (١٢١٤) يوماً؛ فالثابت من وقائع الحكم أن المدعية قد حددت فترة استخدام المدعى عليها للأرض العائدة لها بمدة (٣٠) شهراً -السابق تقرير حكمها- وأوردت في خطابها الموجه للمدعى عليها أن تلك المدة "قابلة للتغيير إن استدعت الحاجة إلى ذلك من قبل الأمانة على أن لا تقام مبانٍ ثابتة ولا مخالفة وأن لا تطالب الأمانة بأي تعويضات وأن لا يتم تغير بطبيعة الأرض"، ولفظ التغيير هنا مغاير في معناه للفظ التمديد ولا يحتمله؛ وعليه فإن هذه العبارة صريحة في العود

على مدة الثلاثين شهراً دون ما بعدها، وأن للمدعية تغييرها بالنقصان أو الزيادة، وربط ذلك باستدعاء الحاجة إليه، وبأن يكون أمر التغيير إليها وحدها، ثم خلَّت بين المدعية والأرض محل الانتفاع، وأخلت مسؤوليتها عن أي تعويض تطالب به المدعى عليها نتيجة استخدامها للأرض والتي كانت أرض فضاء، وغير مأهولة ببناءٍ ونحوه، وبذلك يتبين أن تفسير وكيل المدعى عليها لهذه العبارة لا وجه له ولا محل من اللغة العربية، ولو كان التعهد بشأن التعويضات صادراً عن موكلته وليس من المدعية لكان الأمر كما قال من أن المدعية لا تستحق التعويض عن انتفاع موكلته بالأرض عن كامل مدة المطالبة. وبما أن وقائع الحكم أثبتت استمرار المدعى عليها في الانتفاع بالأرض العائدة للمدعية خلال الفترة من ١٤٤٠/١/٢٢هـ إلى ١٤٤٣/٦/٦هـ، وكان من لازم عقد الإعارة بعد تمام مدته وانتهائه أن تعاد العين إلى مالكها بدون طلب منه، فإن المدعى عليها لم تبادر بتسليم تلك العين بعد انقضاء مدة الإعارة المتفق عليها، أو تبدي للمدعية رغبتها باستمرار الانتفاع بها بدون عوض وتطلب تمديد فترته، ومنه يعلم أن سكوت المدعية عنها طيلة هذه المدة لا يعني سقوط حقها في التعويض عنها بأجرة المثل الإيجارية، ولذلك فإن الدائرة تكيف هذه المعاملة بين المدعية والمدعى عليها على أنها (عقد إجارة)، والذي عرفه الفقهاء بأنه: (تمليك منفعة بعوض)، إلا أن المدعية والمدعى عليها لم يتفقا فيه على مقدار العوض وتحديده؛ وعليه تستحق المدعية عن هذه الفترة أجرة المثل الإيجارية، ويكون للدائرة الحق في تقديرها، والأمر فيها ليس إلى المدعية وما قدمته من تقدير القيمة الإيجارية الصادرة عن

لجنة الاستثمار التابعة لها؛ إذ إنها طرف في النزاع والأخذ بما اصطنعته من دليل يعد مخالفاً لأصول التقاضي والعدل الذي أمر به الشرع الحنيف؛ وعليه فإن أمر تحديد القيمة الإيجارية لهذه الفترة من الدعوى يستلزم الرجوع إلى أهل الخبرة في العقار والحذق في تقييمه وتقدير قيم الانتفاع به، وقد طلبت الدائرة من ممثل المدعية تقديم ثلاثة تقديرات للقيمة الإيجارية للأرض محل الانتفاع من مكاتب تقييم عقاري مستقلة عن بعضها ومعتمدة من الجهة المعنية، وبتقديمه لعدة تقييمات مفصلة بوقائع الحكم فقد اكتفت الدائرة بثلاثة تقييمات، منها: الأول: وقد رُئِي فيه أن القيمة الإيجارية لكامل مدة المطالبة تبلغ (٥٤١,٣٠٧) خمسمئة وواحداً وأربعين ألفاً وثلاثمئة وسبعة ريالات. ورُئِي في التقييم الثاني أن القيمة الإيجارية لها تبلغ (٥٣٥,٠٠٠) خمسمئة وخمسة وثلاثين ألف ريال. ورُئِي في التقييم الثالث أن القيمة الإيجارية لها تبلغ (٥٢٩,٥٩٠) خمسمئة وتسعة وعشرين ألفاً وخمسمئة وتسعين ريالاً. وقد اطلع وكيل المدعى عليها على تلك التقييمات، وبنظر الدائرة في إجابته بشأنها فإنها لم تتضمن بينة تقوى على إسقاط ما رُئِي فيها من تقدير، كما أنه يجوز للدائرة الاقتصار في تقدير القيمة الإيجارية على ثلاثة تقييمات فيما لو زادت عن ذلك؛ باعتبار أن الاستحقاق متعلق بأجرة المثل وعائد إلى تقدير محدد بغلبة الظن المعتبرة شرعاً، والتفاوت فيما بينها لم يزد عن (١٠٪). وتجيب الدائرة بشأن دفع وكيل المدعى عليها بأن التقييمات المقدمة لم تراع في التقدير فترة جائحة كورونا؛ بأن انتفاع موكلته بالأرض ثابت من تاريخ ١٤٣٧/٧/٢٢هـ، وقبل تلك الجائحة بسنوات،

ولم يقدم ما يثبت وجود عمل لموكلته في المشروع المجاور للأرض محل الانتفاع خلال الفترة القريبة من تاريخ ابتداء الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا، كما أن دفعه جاء مرسلاً وغير مؤيد بما يثبت وقوع أضرار على موكلته بسبب الجائحة، وقد بلغ متوسط مجموع التقييمات المذكورة قيمها آنفاً (٥٣٥,٢٩٩) خمسمئة وخمسة وثلاثين ألفاً ومئتين وتسعة وتسعين ريالاً، وبقسمته على مجموع الأيام المطالب عنها بأجرة المثل عن كامل مدة المطالبة والبالغة (٢,١١٤) ألفين ومئة وأربعة عشر يوماً، فقد بلغ متوسط الأجرة اليومية (٢٥٣,٢١٦,١٨)، وبإسقاط مدة (٣٠) شهراً، والبالغة (٩٠٠) تسعمئة يوم، يكون المتبقي من المدة (١٢١٤) ألفاً ومئتين وأربعة عشر يوماً، ومجموع متوسط القيمة الإيجارية عنها (٢٥٣,٢١٦,١٨) × (١٢١٤) يوماً، يساوي (٣٠٧,٤٠٤,٤٤) ثلاثمئة وسبعة آلاف وأربعمئة وأربعة ريالات وأربعاً وأربعين هللة، وهو ما تستحقه المدعية على المدعى عليها من أجرة المثل عن مدة الانتفاع بالأرض دون إذن.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام مجموعة (...) بأن تدفع لأمانة منطقة القصيم مبلغاً قدره (٣٠٧,٤٠٤,٤٤) ثلاثمئة وسبعة آلاف وأربعمئة وأربعة ريالات وأربع وأربعون هللة عن الفترة من ١٤٤٠/١/٢٣هـ إلى ١٤٤٣/٦/٦هـ، ورفض ما عدا ذلك.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.